

- 가정위탁사업을 위한 프로그램을 개발하고 평가함

[신설 2019. 1. 15]

- 상담원에 대한 교육 등 가정위탁에 관한 교육 및 홍보를 수행함
- 가정위탁사업을 위한 정보기반 구축 및 정보를 제공함
- 그 밖에 대통령령으로 정하는 가정위탁사업과 관련된 업무를 수행함

8) 금지행위

◆ 아동복지법 제17조(금지행위)

- 금지행위
 - 아동을 매매하는 행위
 - 아동에게 음란한 행위를 시키거나 이를 매개하는 행위 또는 아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱 등의 성적 학대행위
 - 아동의 신체에 손상을 주거나 신체의 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위
 - 아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위
 - 자신의 보호·감독을 받는 아동을 유기하거나 의식주를 포함한 기본적인 보호·양육·치료 및 교육을 소홀히 하는 방임행위
 - 장애를 가진 아동을 공중에 관람시키는 행위
 - 아동에게 구걸을 시키거나 아동을 이용하여 구걸하는 행위
 - 공중의 오락 또는 흥행을 목적으로 아동의 건강 또는 안전에 유해한 곡예를 시키는 행위 또는 이를 위하여 아동을 제3자에게 인도하는 행위
 - 정당한 권한을 가진 알선기관 외의 자가 아동의 양육을 알선하고 금품을 취득하거나 금품을 요구 또는 약속하는 행위
 - 아동을 위하여 증여 또는 급여된 금품을 목적 외의 용도로 사용하는 행위

12주차 - 2차시 청소년관련 기타법률의 이해

1. 한부모가족지원법

1) 목적

◆ 제1조(목적)

- 한부모가족이 안정적인 가족 기능을 유지하고 자립할 수 있도록 지원함으로써 한부모가족의 생활 안정과 복지 증진에 이바지함을 목적으로 함

2) 국가 등의 책임

◆ 제2조(국가 등의 책임)

- 국가와 지방자치단체
 - ① 한부모가족의 복지를 증진할 책임을 짐
 - ② 한부모가족의 권익과 자립을 지원하기 위한 여건을 조성하고 관련 시책을 수립 · 시행해야 함
 - ③ 한부모가족과 관련한 교육 및 홍보 등의 역할을 수행함
 - ▶ 한부모가족에 대한 사회적 편견과 차별을 예방함
 - ▶ 사회구성원이 한부모가족을 이해하고 존중하도록 함
 - ④ 청소년 한부모가족의 자립을 위해 노력해야 함
- 교육부장관과 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 · 특별자치도의 교육감
 - 유치원 및 학교에서 한부모가족에 대한 이해를 돕는 교육을 실시하기 위한 시책을 수립 · 시행해야 함
- 모든 국민
 - 한부모가족의 복지 증진에 협력해야 함

3) 한부모가족의 권리와 책임

◆ 제3조(한부모가족의 권리와 책임)

- ① 한부모가족의 모 또는 부는 임신과 출산 및 양육을 사유로 합리적인 이유 없이 교육 · 고용 등에서 차별을 받지 않음
- ② 한부모가족의 모 또는 부와 아동은 한부모가족 관련 정책결정과정에 참여할 권리가 있음
- ③ 한부모가족의 모 또는 부와 아동은 자산과 노동능력 등을 최대한 활용하여

자립과 생활 향상을 위하여 노력해야 함

4) 관련 용어의 정의

◆ 제4조(정의)

- 모 또는 부
 - 아동인 자녀를 양육하는 자
 - ▶ 배우자와 사별 또는 이혼하거나 배우자로부터 유기된 자
 - ▶ 정신이나 신체의 장애로 장기간 노동능력을 상실한 배우자를 가진 자
 - ▶ 교정시설 · 치료감호시설에 입소한 배우자 또는 병역복무 중인 배우자를 가진 사람
 - ▶ 미혼자(사실혼 관계에 있는 자는 제외함)
 - ▶ 앞선 언급된 자에 준하는 자로서 여성가족부령으로 정하는 자
- 한부모가족
 - 24세 이하의 모 또는 부를 말함
- 모자가족
 - 모가 세대주인 가족을 말함
 - 세대원을 사실상 부양하는 자를 포함함
- 부자가족
 - 부가 세대주인 가족을 말함
 - 세대원을 사실상 부양하는 자를 포함함
- 아동
 - 18세 미만의 자를 말함
 - 취학 중인 경우에는 22세 미만의 자를 말함
 - 병역의무를 이행하고 취학 중인 경우는 병역의무를 이행한 기간을 가산한 연령 미만을 말함
- 지원기관
 - 한부모가족지원법에 따른 지원을 행하는 국가나 지방자치단체를 말함
- 한부모가족복지단체
 - 한부모가족의 복지 증진을 목적으로 설립된 기관이나 단체를 말함

5) 복지 급여

◆ 제12조(복지 급여의 내용)

- 급여 조건
 - 국가나 지방자치단체는 복지 급여의 신청이 있으면 복지 급여를 실시해야 함
 - BUT, 지원대상자가 「국민기초생활 보장법」 등 다른 법령에 따라 지원을 받고 있는 경우에는 한부모가족지원법에서 급여를 하지 않으나 아동양육비는 지급할 수 있음
 - 국가나 지방자치단체는 지원대상자의 신청이 있는 경우, 예산의 범위에서 직업훈련비와 훈련기간 중 생계비를 추가적으로 지급할 수 있음
- ※ 복지 급여의 기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정함
- 급여의 종류
 - 생계비
 - 아동교육지원비
 - 아동양육비
 - 그 밖에 대통령령으로 정하는 비용
- 아동양육비의 추가급여 조건
 - 미혼모나 미혼부가 5세 이하의 아동을 양육하는 경우
 - 34세 이하의 모 또는 부가 아동을 양육하는 경우

6) 복지 자금의 대여

◆ 제13조(복지 자금의 대여)

- 대여 조건
 - 지원대상자의 신청이 있는 경우에는 예산의 범위에서 직업훈련비와 훈련기간 중 생계비를 추가적으로 지급할 수 있음
- ※ 복지 급여의 기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정함

7) 국민주택

◆ 제18조(국민주택의 분양 및 임대)

- 국가나 지방자치단체의 역할

「주택법」에서 정하는 바에 따라 국민주택을 분양하거나 임대할 경우



한부모가족에게 일정 비율이 우선 분양될 수 있도록 노력해야 함

2. 근로기준법

1) 목적

◆ 제1조(목적)

- 헌법에 따라 근로조건을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 함

2) 관련 용어의 정의

◆ 제2조(정의)

- 근로자
 - 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업장에 근로를 제공하는 자를 말함
- 사용자
 - 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말함
- 근로
 - 정신노동과 육체노동을 말함
- 근로계약
 - 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자가 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말함
- 임금
 - 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한

명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말함

- 평균임금
 - 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말함
 - 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준함
- 1주
 - 휴일을 포함한 7일을 말함
- 소정근로시간
 - 「근로기준법」 또는 「산업안전보건법」에 따른 근로시간의 범위에서 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간을 말함
- 단기간 근로자
 - 1주 동안의 소정근로시간이 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자에 비해 짧은 근로자를 말함

3) 적용 범위 및 시기

◆ 제2조(정의)

- 평균임금의 결정
 - 근로기준법 제1항 제6호에 따라 산출된 평균임금이 통상임금보다 적은 경우
 - ⇒ 통상임금액을 평균임금으로 함
- 제2조 1항 개정 규정의 시행
 - 2018년 7월 1일
 - ▶ 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장
 - ▶ 공공기관
 - ▶ 지방공사 및 지방공단
 - ▶ 국가 · 지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 1/2 이상을 출자하거나 기본재산의 1/2 이상을 출연한 기관 · 단체
 - ▶ 기관 · 단체가 자본금의 1/2 이상을 출자하거나 기본재산의 1/2 이상을 출연한 기관 · 단체
 - ▶ 국가 및 지방자치단체의 기관

※ 근로시간 및 휴게시간의 특례를 적용받지 않게 되는 업종의 경우
2019년 7월 1일부터 적용함

- 2020년 1월 1일
 - ▶ 상시 50명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장
- 2021년 7월 1일
 - ▶ 상시 5명 이상 50명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장

4) 해고

◆ 제23조(해고 등의 제한)

- 부당 해고 제한
 - ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못함
 - ② 사용자는 근로자가 업무상 또는 건강상 정당한 이유로 휴업한 기간에는 해고하지 못함
 - ▶ 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안
 - ▶ 산전 · 산후의 여성이 근로기준법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안
 - ③ 사용자가 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우 또는 사업을 계속할 수 없게 된 경우는 예외로 함

◆ 제24조(경영상 이유에 의한 해고의 제한)

- 해고 조건
 - ① 긴박한 경영상의 필요가 있어야 함
 - ▶ 경영 악화를 방지하기 위한 사업의 양도 · 인수 · 합병은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 봄
 - ② 해고 기준을 정하고 따라야 함
 - ▶ 사용자는 해고를 피하기 위한 노력을 다해야 함
 - ▶ 합리적이고 공정한 해고의 기준을 정하고 기준에 따라 대상자를 선정해야 함
 - ▶ 남녀의 성을 이유로 차별해서는 안 됨

③ 해고 전에 통보해야 함

- ▶ 해고를 피하기 위한 방법과 해고의 기준 등에 관하여 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자의 과반수를 대표하는 자가 있는 경우

⇒ 해고를 하려는 날의 50일 전까지 통보하고 성실하게 합의해야 함

④ 해고 사항에 대해 고용노동부장관에게 신고해야 함

- ▶ 대통령령으로 정하는 일정한 규모 이상의 인원을 해고하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 신고해야 함

※ 규정에 따른 해고 요건을 갖추어 근로자를 해고한 경우에는 정당한 이유가 있는 해고를 한 것으로 봄

◆ 제26조(해고의 예고)

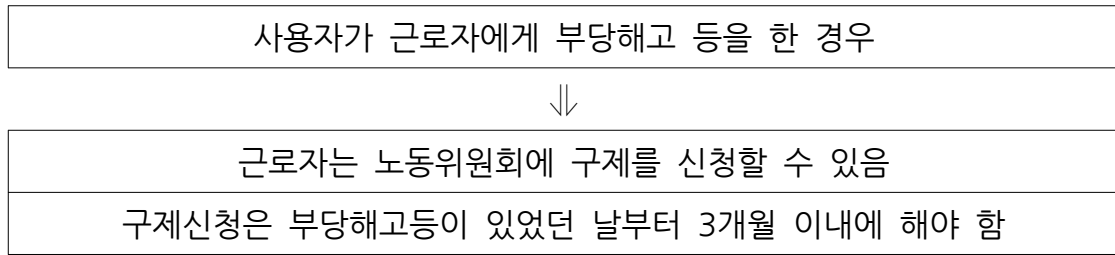
- 해고 예고 기준
 - 적어도 30일 전에 예고해야 함
 - 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급해야 함
- 해고 예고 예외 기준
 - 근로자가 계속 근무한 기간이 3개월 미만인 경우
 - 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
 - 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

[개정 2019. 1. 15]

◆ 제27조(해고사유 등의 서면통지)

- ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지해야 함
- ② 근로자에 대한 해고는 서면으로 통지해야 효력이 있음
- ③ 사용자가 해고의 예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 통지를 한 것으로 봄

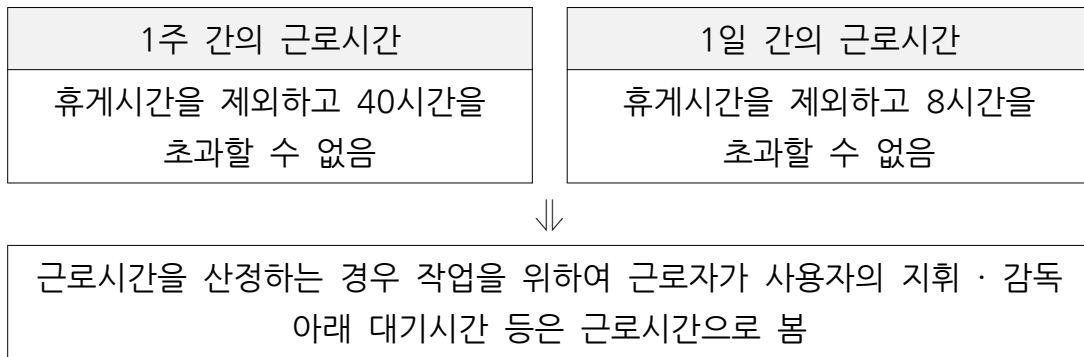
◆ 제28조(부당해고등의 구제신청)



5) 근로시간과 휴식

◆ 제50조(근로시간)

• 근로시간의 제한



[개정 2020. 5. 26]

◆ 제60조(연차 유급휴가)

• 유급휴가의 기간

- 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자
⇒ 15일의 유급휴가를 제공함
- 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자
⇒ 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 제공함
- 3년 이상 계속하여 근로한 근로자
⇒ 15일 유급휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 제공함
BUT, 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 함

• 유급휴가 제공 기준

- 휴가는 근로자가 청구한 시기에 주어야 함
- 휴가 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을

지급해야 함

BUT, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한

지장이 있는 경우 시기를 변경할 수 있음

※ 규정에 따른 휴가는 1년간 행사하지 않으면 소멸되지만, 사용자의 귀책사유가 있을 경우에는 소멸되지 않음

- 출근으로 보는 기준
 - 근로자가 업무상 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 - 임신 중의 여성이 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
 - 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」에 따라 육아휴직으로 휴업한 기간

3. 여성과 소년의 근로기준

1) 최저 연령과 취직인허증

◆ 제64조(최저 연령과 취직인허증)

- 소년의 근로자 사용 기준

근로자로 사용 불가능한 경우	근로자로 사용 가능한 경우
- 15세 미만의 자 - 「초·중등교육법」에 따라 중학교에 재학 중인 18세 미만인 자	- 대통령령으로 정하는 기준에 따라 고용노동부장관이 발급한 취직인허증을 지닌 자

- 취직인허증의 활용
 - ① 본인의 신청에 따라 의무교육에 지장이 없는 경우에 직종을 지정하여서만 발행할 수 있음
 - ② 고용노동부장관은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 취직인허증을 발급받은 자의 인허를 취소해야 함

[개정 2020. 5. 26]

2) 사용 금지에 관한 내용

◆ 제65조(사용 금지)

- 도덕상 또는 보건상 유해 · 위험한 사업에의 사용 제한
 - 임신 중이거나 산후 1년이 지나지 않은 여성
 - 18세 미만의 자
- 보건상 유해 · 위험한 사업 중 임신 또는 출산에 관한 기능에 유해 · 위험한 사용에의 제한
 - 임산부가 아닌 18세 이상의 여성

3) 연소자 증명서

◆ 제66조(연소자 증명서)

- 18세 미만 근로자를 고용한 사용자
 - 연령을 증명하는 가족관계기록사항에 관한 증명서와 친권자 또는 후견인의 동의서를 사업장에 갖추어 두어야 함

4) 사용 금지에 관한 내용

◆ 제67조(근로계약)

- ① 친권자나 후견인은 미성년자의 근로계약을 대리할 수 없음
- ② 친권자, 후견인, 고용노동부장관은 미성년자에게 불리하다고 인정되는 근로계약을 해지할 수 있음
- ③ 사용자는 18세 미만인 자와 근로계약을 체결하는 경우에는 근로조건을 서면으로 명시하여 교부해야 함

[개정 2020. 5. 26, 2021. 1. 15]

5) 임금의 청구

◆ 제68조(임금의 청구)

- 미성년자는 독자적으로 임금을 청구할 수 있음

6) 미성년자의 근로시간

◆ 제69조(근로시간)

- 15세 이상 18세 미만인 자의 근로시간 제한
 - 정해진 시간을 초과하지 못함
 - ▶ 1일 : 7시간
 - ▶ 1주 : 35시간
 - 당사자 합의에 따라 한정된 시간을 기준으로 연장할 수 있음
 - ▶ 1일 : 1시간
 - ▶ 1주 : 5시간

[개정 2020. 5. 26]

7) 야간근로와 휴일근로의 제한

◆ 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)

- 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일 근로
 - ① 사용자는 18세 이상의 여성을 야간 및 휴일 근로시키려면 근로자의 동의를 받아야 함
 - ② 사용자는 임산부와 18세 미만자를 야간 및 휴일 근로시키지 못함
 - ③ 고용노동부장관의 인가를 받은 경우 임산부와 18세 미만자에게 야간 및 휴일 근로를 시킬 수 있음
 - ▶ 고용노동부장관의 인가를 받은 경우
 - 18세 미만의 동의가 있는 경우
 - 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
 - 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우
 - ④ 사용자는 고용노동부장관의 인가를 받기 전에 시행 여부와 방법 등에 관하여 근로자 대표와 협의해야 함

8) 생리휴가

◆ 제73조(생리휴가)

- 생리휴가의 제공

여성근로자가 생리휴가를 청구할 경우



월 1일의 생리휴가를 제공해야 함

9) 임신부의 보호

◆ 제74조(임산부의 보호)

• 휴가 제공

① 출산전후휴가를 제공해야 함

▶ 휴가 기간의 기준

- 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일을 제공함
- 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일을 제공함

▶ 휴가 기간의 배정

- 출산 후에 45일 이상이 되어야 함
- 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 60일 이상이 되어야 함

② 출산 전 어느 때에든 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 함

▶ 휴가를 청구한 경우

- 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 휴가를 청구한 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 해야 함

▶ 출산 후의 휴가 기간

- 연속하여 45일 이상 제공함
- 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 60일 이상 제공함

③ 유산 · 사산 휴가를 제공해야 함

▶ 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우

- 근로자가 청구하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 휴가를 제공해야 함
BUT, 인공 임신중절 수술에 따른 유산의 경우는 해당하지 않음

④ 휴가기간은 유급으로 제공해야 함

▶ 유급 휴가의 기준

- 임신부의 보호를 위한 휴가 중 최초 60일은 유급으로 함

BUT, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라
출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 금액의 한도에서 지급의 책임을
면함

- 근로 보장
 - 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 해서는 안 됨
 - 근로자의 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환해야 함
 - 출산전후휴가 종료 후에는 직무에 복귀시켜야 함
 - ▶ 휴가 전과 동일한 업무
 - ▶ 휴가 전과 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무
 - 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의
근로시간 단축을 신청하는 경우 허용해야 함
(예) 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이
6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있음
 - ※ 사용자는 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감해서는
안 됨
 - 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

10) 육아 시간

◆ 제75조(육아 시간)

- 유급 수유 시간의 제공

생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 근로자가 청구할 경우



1일 2회 각각 30분 이상의 유급 수유 시간을 제공해야 함

4. 근로감독관

1) 근로감독관의 권한

◆ 제102조(근로감독관의 권한)

- ① 근로감독관의 권한
 - 사업장, 숙소사, 그 밖의 부속 건물을 현장조사할 수 있음
 - 장부와 서류의 제출을 요구할 수 있음
 - 사용자와 근로자에 대해 심문할 수 있음
- ② 근로감독관 및 근로감독관의 위촉을 받은 의사의 권한
 - 취업을 금지하여야 할 질병에 걸릴 의심이 있는 근로자에 대해 검진할 수 있음
- ③ 근로감독관 및 근로감독관의 위촉을 받은 의사의 의무
 - 신분증명서와 고용노동부장관의 현장조사 또는 검진지령서를 제시해야 함
- ④ 현장조사 또는 검진지령서의 구성
 - 일시, 장소 및 범위를 분명히 제시해야 함
- ⑤ 근로감독관의 사법경찰과의 직무 수행
 - 근로기준법이나 그 밖에 노동 관계 법령 위반의 죄에 관여함
 - 「사법경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정하는 바에 따름